TEMA 1º: La Constitución española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La Corona: funciones constitucionales del Rey.

1. **España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico:**
   a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
   b) La libertad, la fraternidad, la igualdad y el pluralismo político.
   c) La libertad, la justicia, la legalidad y el pluralismo político.
   d) La libertad, la justicia, la igualdad y la Monarquía Parlamentaria.

2. **¿Cuál de los siguientes derechos recogidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española no forma parte de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (Artículos 15 a 29)?**
   a) Derecho a sindicarse libremente.
   b) Derecho a la propiedad privada.
   c) Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
   d) Derecho a elegir libremente su residencia.

3. **Según el Título I, Capítulo Cuarto, "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales" de la Constitución Española de 1978, señale la opción correcta:**
   a) Los derechos y libertades reconocidos no vinculan a todas las Administraciones Públicas.
   b) Sólo por ley orgánica podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.
   c) Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo.
   d) El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero, informará la judicialización positiva, la práctica legislativa y la actuación de los poderes públicos.

4. **Señale la respuesta incorrecta de acuerdo con el Título II, artículo 62 de la Constitución Española de 1978. Corresponde al Rey:**
   a) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución, previa autorización de las Cortes Generales.
   b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
   c) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
   d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

5. **De acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Española, los actos del Rey, excepto la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución de las Cámaras prevista en el artículo 99, serán refrendados por:**
   a) El Presidente del Congreso y del Senado.
   b) Los Ministros o Secretarios de Estado en función de la materia.
   c) El Presidente del Gobierno, y en su caso, los Presidentes del Congreso y del Senado.
   d) El Presidente del Gobierno, y en su caso, los Ministros competentes.

6. **La suspensión de los derechos y libertades se encuentra regulada en:**
   a) Capítulo III del Título I de la Constitución Española.
   b) Artículos 52 y 53 de la Constitución Española.
   c) Artículo 58 de la Constitución Española.
   d) Capítulo V del Título I.

7. **¿Cómo se encuentra estructurada la Constitución Española?**
   a) Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones finales, 1 disposición transitoria y 1 disposición derogatoria.
   b) Preámbulo, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
   c) Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
   d) Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 9 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

8. **¿Dónde se encuentra regulado el artículo 14 en la Constitución Española?**
   a) En la Sección 1ª, Capítulo II, Título I.
   b) En el Capítulo II, Título I.
   c) En la Sección 1ª, Capítulo I, Título II.
   d) En el Capítulo I, Título I.

9. **¿Dónde se encuentra regulado lo siguiente?: *"La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".***
   a) Artículo 18 de la Constitución Española.
   b) Artículo 21 de la Constitución Española.
   c) Artículo 23 de la Constitución Española.
   d) Artículo 25 de la Constitución Española.

10. **¿Cuál de los siguientes derechos no es susceptible de ser recurrido mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?**
   a) Libertad de cátedra.
   b) Reunión.
   c) Asociación.
   d) Matrimonio.

11. **Conforme al artículo 55 de la Constitución Española de 1978, ¿qué derecho de los siguientes podrá ser suspendido cuando se declare el estado de excepción?**
    a) Tutela judicial efectiva.
    b) Secreto de comunicaciones.
    c) Asociación.
    d) Petición.

12. **Conforme a la Constitución Española de 1978, ¿cómo se configura el Estado?**
    a) En una Monarquía democrática de Derecho.
    b) En un Estado social y democrático de Derecho.
    c) En una Nación social democrática de Derecho.
    d) En un Estado respetuoso del Derecho y de la Democracia.

13. **En relación a la reforma constitucional:**
    a) La iniciativa para la reforma constitucional corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las Comunidades Autónomas y a la iniciativa legislativa popular.
    b) No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de vigencia del estado de alarma.
    c) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 en el Congreso y por mayoría absoluta en el Senado.
    d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum preceptivo y vinculante.

14. En caso de investigación por bandas armadas o elementos terroristas, ¿qué derecho podrá suprimirse de forma individual?

a) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
b) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
c) Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
d) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

15. Si se quisiera reformar el artículo que regula el derecho de reunión, ¿qué mayoría sería necesaria para aprobar dicha reforma?

a) Mayoría de tres quintos de cada Cámara.
b) Mayoría de tres quintos del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
c) Mayoría de dos tercios de cada Cámara.
d) Mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado.

16. Si el Rey fuese menor de edad, ¿quién ejercerá la Tutela en primer lugar?

a) Quien el Rey difunto haya dispuesto en su testamento siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento.
b) Quien designen las Cortes Generales.
c) El padre o la madre del Rey menor mientras permanezcan viudos.
d) El familiar mayor de edad más próximo a suceder la Corona.

17. Señale la incorrecta en relación a las funciones del Rey:

a) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
b) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que podrá autorizar indultos generales.
c) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
d) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

18. En cuanto a la sucesión a la Corona, señale la respuesta correcta:

a) Siendo preferida siempre la línea posterior a las anteriores.
b) En la misma línea, el grado más remoto al más próximo.
c) Seguirá el orden regular de primogenitura y discreción.
d) La corona es hereditaria en la figura de S. M. don Juan Carlos I.

19. ¿En qué casos de declara el estado de sitio?

a) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
b) Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados.
c) Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

20. ¿Cómo se estructura el Título I de la Constitución?

a) Capítulo I, Capítulo II (Sección 1ª y Sección 2ª), Capítulo III, Capítulo IV y Capítulo V.
b) Capítulo I, Capítulo II (Sección 1ª, Sección 2ª y Sección 3ª), Capítulo III, Capítulo IV y Capítulo V.
c) Capítulo I, Capítulo II (Sección 1ª, Sección 2ª y Sección 3ª), Capítulo III y Capítulo IV.
d) Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III (Sección 1ª y Sección 2ª), Capítulo IV y Capítulo V.

SOLUCIONES		
1	a	Constitución Española: Artículo 1.
2	b	La propiedad privada está regulada en el artículo 33, dentro de la Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos.
3	c	Constitución Española. Artículo 54.
4	a	Constitución Española. Artículo 54. "Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución."
5	d	Constitución Española. Artículo 64.
6	d	Constitución Española. Título I. Capítulo V. De la suspensión de los derechos y libertades
7	c	Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
8	b	El artículo 14 de la Constitución Española que regula la igualdad se encuentra dentro del Capítulo II del Título I pero fuera de la Sección 1ª.
9	a	Artículo 18.4 de la Constitución Española.
10	d	El matrimonio está regulado en el artículo 32 que no forma parte de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I cuyo articulado es susceptible de ser conocido por el Tribunal Constitucional mediante la interposición de un recurso de amparo.
11	b	El artículo 18.3 podrá ser suspendido en caso de declaración de alguno de los estados de alarma, excepción o sitio.
12	b	Artículo 1 de la Constitución Española.
13	b	Artículos 169 y 116 de la Constitución Española.
14	a	Artículo 17.2 de la Constitución Española.
15	c	Artículo 168 de la Constitución Española. Reforma agravada.
16	a	Artículo 60 de la Constitución Española.

17	b	Artículo 62.i) de la Constitución Española.
18	d	Artículo 57 de la Constitución Española.
19	c	Artículo 32 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
20	a	El Título I de la Constitución Española tiene 5 capítulos. A su vez. el Capítulo II contiene 2 secciones.